

# **PUBLICATIE**

**Kreuzbergkazerne**

**Turenne Kazerne**

**Zweibrücken**

**Rheinland-Pfalz**

**Duitse Bondsrepubliek**

Verdrag Urkunde Nr. 1400/98 van 06.10.1998 in de originele tekst:

**KOOPVERDRAG**

Verhandelt in Saarlouis op 06 oktober 1998. Voor de ondertekende notaris;

Manfred Mohr

met het kantoor in Saarlouis, verschenen:

1. als verkoper:

De heer Siegfried Hiller, geboren op 19-06-1951,  
Regierungsamtmann - geïdentificeerd door een dienstbewijs -

handelend voor de Duitse Bondsrepubliek (Federale Financiële Administratie),  
vertegenwoordigd door het Bundesvermögensamt Landau, Gabelsbergerstraat 1, 76829  
Landau, op basis van de in originele vorm voorliggende volmacht van 05-10-1998, uitgegeven  
door de vertegenwoordiger van de voorzitter van het Bundesvermögensamt Landau.

**1. als verkoper:**

Duitse Bondsrepubliek (Federale  
Financiële Administratie)  
vertegenwoordigd door:

Federale Vermogensbureau  
Landau Gabelsberger Str. 1,  
76829 Landau / in de Pfalz

- hierna **Federale overheid** genoemd -

**2. Als Koper**

**Koper 2 a )**

a) Firma Tasc- Bau Handels.- en Algemeen Aannemers voor Woon- en Industriebouw  
AG, met zetel in Spickendorf, ingeschreven in het handelsregister van de Rechtbank  
Halle- Saalkreis onder HRB 9896, vertegenwoordigd door haar alleen bevoegde  
directeur de heer Josef Tabellion, koopman, geboren op 18-06-1950, zakelijk  
gevestigd in 66787 Wadgassen, Provinzialstraat 168, van persoon bekend.

- hierna **Koper 2 a** genoemd -

**Koper 2 b ),**

De heer Rick Göritz, geboren op 21-03-1976, woonachtig in 66482  
Zweibrücken, Hofenfelsstrasse. 222, geïdentificeerd door identiteitskaart

- hierna **Koper 2 b** genoemd -

- hierna "Koper" genoemd -.

**Vertegenwoordigingsbewijs:**

De huidige notaris bevestigt hierbij op basis van zijn inzage van vandaag in het handelsregister dat wordt bijgehouden bij de rechtbank Halle – Saalkreis – HR B 9896 -, dat

a) de firma TASC – BAU Handels- en Generalovereenkomsten voor Woon- en Industriebouw AG daar is ingeschreven en b) de heer Josef Tabellion, hiervoor genoemd, die de enkelvoudige vertegenwoordiging heeft en van de beperkingen van § 181 BGB is vrijgesteld, is de directeur.

De verschenen personen, handelend zoals vermeld, verklaarden:

Wij sluiten de volgende

**KOOPVERDRAG:**

**Kaufgegenstand / onroerend goed gegevens § 1:**

**§1 onroerend goed  
gegevens**

I. De Duitse Bondsrepubliek (Federale Financiële Administratie) is eigenaar van het onroerend goed dat is geregistreerd in het kadaster van de rechtbank Zweibrücken Blad 5958 in de gemeente Zweibrücken.

Lfd. Nr. 120 Perceel Nr. 2885/16 Gebouw en buitenruimte,  
Delawarestraat Landstuhlerstraat 97, 107 Louisianastraat 1, 3, 5, 7,  
9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Pennsylvaniastraat 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Texasstraat

Virginiastraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- tot 103 699 qm. -

II. Het onroerend goed is in afdeling II van het kadaster belast met een beperkt persoonlijk recht (gasleidingrecht); overgedragen aan de Saar Ferngas AG Saarbrücken volgens goedkeuring van 05.04.1963. Deze last wordt door de kopers ter

verder geduld overgenomen. Het onroerend goed is in afdeling III van het kadaster lastenvrij. Overige niet in het kadaster geregistreerde lasten en beperkingen, enz. (bijv. altrechtelijke grenzen) zijn niet bekend, voor zover dit uit deze akte niet afzonderlijk blijkt. De Federale overheid aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Indien dergelijke lasten toch bestaan, worden deze door de kopers overgenomen.

III. Het onroerend goed is bebouwd met 26 woongebouwen met in totaal 337 wooneenheden en een verwarmingsinstallatie.

## **§2 Vertragsverhältnisse**

I. Het in de bijlage rood gemarkeerde deel van het onroerend goed met de opstaande gebouwen n

Louisianastraat 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21,  
23, 25, Pennsylvaniastraat 8, 11-/13, 15, 17,

met in totaal 71 wooneenheden is aan de Nederlandse strijdkrachten door de Duitse Bondsrepubliek volkenrechtelijk tegen betaling overgedragen.

II. De volkenrechtelijke overdracht tussen de Duitse Bondsrepubliek en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de overgedragen liegenschapsdelen blijft door deze overeenkomst ongewijzigd.

III. De contractpartijen gaan ervan uit dat de Nederlandse strijdkrachten de woonwijk naar verwachting zullen verlaten en de overgedragen liegenschapsdelen aan de Federale overheid zullen worden teruggegeven. Het exacte teruggavepunt is noch de Federale overheid, noch de kopers bekend.

De volkenrechtelijke overdracht wordt nog door de Federale overheid afgehandeld.

In het geval dat de Nederlandse strijdkrachten de woonwijk niet binnen de komende twee jaar aan de Federale overheid teruggeven, wordt verwezen naar de regeling in artikel 5 lid III.

IV. Tot het contractuele onroerend goed behoort ook een verwarmingsinstallatie in gebouw nr. 4233, waar twee werknemers van de Federale overheid als verwarmers zijn aangesteld.

De Federale overheid heeft de kopers gewezen op de wettelijke regelingen van artikel 613 a BGB.

V. Verder bestaan de volgende contractuele relaties:

1. Toestemmingsovereenkomst voor de exploitatie van een breedbandkabelinstallatie met TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH van 22-02-1995/ 28-03-1995.

De koper onder 2b) treedt in de plaats van de Federale overheid in deze hem bekende overeenkomst.

2. overeenkomst voor de levering van steenkool met de firma Rheinbraun Handel Süd GmbH.  
De koper treedt in plaats van de Federale overheid in deze hem bekende overeenkomst.

3. Overeenkomst voor medegebruik van wegen en leidingen met de Studentenwerk  
Kaiserslautern uit het koopcontract met de Federale overheid van 15.08.1996.

De kopers treden in plaats van de federale overheid in de verbintenisrechtelijke  
verplichtingen tegenover de studentenorganisatie.

### **§3 Koopobject.**

I. De federale overheid verkoopt aan de kopers zoals vermeld in 2a) en 2b) in de  
verhouding die voortvloeit uit § 4 lid I, het **aangegeven onroerend goed met alle  
rechten en plichten evenals onderdelen**, met uitzondering van de in het koopobject  
aanwezige 20-KV Ringleiding, gemarkeerd in het situatieplan (bijlage 2) in het rood.

II. Uitzondering hierop is ook een ongeveer 30 m<sup>2</sup> groot, in het situatieplan (bijlage 3) in  
het groen gemarkeerd deelgebied, dat in het kader van een grensregelingsprocedure  
aan de aangrenzende perceeleigenaar wordt overgedragen.

### **§ 4 Verdeling van het koopobject/ Meting**

De kopers verwerven als volgt:

I. In de onderlinge verhouding van de kopers is de volgende verdeling van  
het koopobject voorzien:

a) de koper 2a) verwerft de in het situatieplan (bijlage 3) blauw gemarkeerde gebieden  
evenals alle inrichtingsfaciliteiten met uitzondering van de verwarmingsleidingen,

b) de koper 2b) verwerft de in het situatieplan (bijlage 3) rood gemarkeerde gebieden  
evenals de verwarmingsleidingen, maar zonder de overige inrichtingsfaciliteiten.

II. De koper 2a) zal binnen vier weken na de ondertekening van deze overeenkomst de  
meting van de deelgebieden in overleg met de koper 2b) aanvragen. Daarnaast zal de koper  
2a) binnen vier weken na de ondertekening van deze overeenkomst de kavelindeling van de  
door koper 2b) verworven deelgebieden, zoals weergegeven in het bijgevoegde situatieplan  
(bijlage 4), regelen. De totale meetkosten komen voor rekening van de koper 2a). Voor zover  
het bezit nog niet aan de kopers is overgedragen, verleent de Federale overheid de koper 2a)  
de voor de uitvoering van de meting benodigde toegangsrechten.

### **§ 5 Uitvoering van het contract**

I. Met het oog op de nog bestaande volkenrechtelijke overdracht met de Nederlandse  
strijdkrachten, wordt deze koopovereenkomst met betrekking tot de in het situatieplan  
(bijlage 1) rood gemarkeerde gebieden pas uitgevoerd wanneer de Nederlandse  
strijdkrachten deze gebieden aan de Federale overheid hebben teruggegeven.

Dit betreft in het bijzonder de overdracht van bezit, gebruik en lasten, de vervaldatum van de  
aankoopprijs die op deze percelen van toepassing is, en de overdrachten voor deze percelen.

II. De contractpartijen gaan ervan uit dat de Nederlandse strijdkrachten de aan hen overgedragen onroerende goederen binnen de komende twee jaar aan de Federale overheid zullen teruggeven.

III. In het geval dat de Nederlandse strijdkrachten de woonwijk of delen daarvan niet binnen de komende twee jaar teruggeven, zal de Federale overheid de toestemming van de Nederlandse strijdkrachten voor de eigendomsoverdracht met betrekking tot de nog niet teruggegeven delen aan de koper in 2b) nastreven.

**artikel 6**  
**aankoopprijs**

I. De aankoopprijs voor het in artikel 3 lid I aangeduide contractobject bedraagt DM 5.182.560,-- (i. W. Duitse mark Vijf miljoen eenhonderdtweëntachtigduizend vijfhonderdzestig).

II. Hiervan valt een bedrag van DM 3.262.560,-- op het in het situatieplan (Bijlage 5) blauw gemarkeerde deel van het onroerend goed. Dit bedrag, waarvoor de koper in het interne verkeer aansprakelijk is volgens 2a), is als volgt vervaldatum:

a) Aanbetaling van 1/3 uit een bedrag van DM 3.252.560,-- ter hoogte van DM 1.087.520,--, vervaldatum op de huidige datum van de akte. Dit deel van de aankoopprijs is al betaald, wat de federale overheid hierbij bevestigt.

b) Betaling van een deelbedrag van DM 2.175.040,-- in vijf termijnen van elk DM 435.008,--, plus 2% rente bovenop de respectieve discontokorting van de Deutsche Bundesbank jaarlijks over het respectieve restantbedrag vanaf het moment van de huidige akte van dit contract, waarbij de op de eerste van de maand geldende discontokorting bepalend is voor de rente van die maand.

Voor de termijnbetaling geldt het onderstaande verval- en betalingsschema, eerdere betalingen zijn echter toegestaan.

- 1e termijn DM 435.008,--, vervaldatum aan het einde van 12 maanden na de sluiting van het koopcontract, dus op 06-10-1999, plus 2 % rente bovenop de geldende discontovoet van de Deutsche Bundesbank over het bedrag van DM 2.175.040,--,

- 2e termijn DM 435.008,--, vervaldatum aan het einde van 24 maanden na de sluiting van het koopcontract, dus op 06-10-2000, plus 2 % rente bovenop de geldende discontovoet van de Deutsche Bundesbank over het bedrag van DM 1.740.032,--,

- 3e termijn DM 435.008,--, vervaldatum aan het einde van 36 maanden na de sluiting van het koopcontract, dus op 06-10-2001, plus 2 % rente bovenop de geldende discontovoet van de Deutsche Bundesbank over het bedrag van DM 1.305.024,--,

- 4. Termijn DM 435.008,--, vervaldatum na 48 maanden na de ondertekening van het koopcontract, dus op 06.10.2002, plus 2 % rente bovenop de respectieve discontovoet van de Deutsche Bundesbank over het bedrag van DM 870.016,--,

- 5. termijn DM 435.008,--, vervaldatum 60 maanden na de ondertekening van het koopcontract, dus op 06.10.2003, plus 2 % rente bovenop de respectieve discontovoet van de Deutsche Bundesbank over het bedrag van DM 435.008,--.

De rente wordt door de federale overheid berekend op basis van de respectieve vervaldatum van de termijnen, afzonderlijk aan de kopers verzocht en moet binnen vier weken na verzoek worden betaald op het rekeningnummer van de Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, Konto- Nr. 30 001 040, onder vermelding van het doel " Zinsbetalingen Kreuzberg-Woonwijk, Zweibrücken, Hoofdstuk 0807, Titel 13101".

III. Een bedrag van DM 1.920.000,-- is bestemd voor het in het situatieplan (Bijlage 5) rood gemarkeerde deel van het onroerend goed.

Het bedrag waarvoor de koper in het interne verband aansprakelijk is volgens 2b), is binnen drie weken na schriftelijke aanmaning door de Federale overheid verschuldigd.

De aanmaning van de Federale overheid vindt onverwijld plaats na de teruggave van de Liegenschapidelen door de Nederlandse strijdkrachten of na goedkeuring van de Nederlandse strijdkrachten voor de eigendomsoverdracht van de aan u ter beschikking gestelde Liegenschapidelen.

In het geval van de teruggave van afzonderlijke gebouwen of Liegenschapidelen is een overeenkomstig deelbedrag van DM 1.920.000,-- binnen drie weken na schriftelijke aanmaning door de Federale overheid verschuldigd. De hoogte van het deelbedrag is afhankelijk van de verhouding van de woonoppervlakte van de gebouwen die door de deelteruggave worden beslagen tot de totale woonoppervlakte van de in het situatieplan (bijlage 1) rood gemarkeerde gebouwen.

IV. Het deelbedrag volgens lid II.a) moet in één keer worden betaald aan de Bundeskasse Koblenz, Landeszentralbank Koblenz, BLZ 570 000 00, Konto Nr. 570 010 01 onder vermelding van het doel "Koopprijsbetaling Kreuzberg-Woonwijk, Zweibrücken, Hoofdstuk 0807 Titel 131 01."

De deelbedragen volgens lid II.b) en lid III moeten worden betaald aan de Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, Rekening Nr. 30 001 040, onder vermelding van het betalingsdoel "Termijnbetaling Kreuzberg-Woonwijk, Zweibrücken, Hoofdstuk 0807 Titel 131 01."

V. Voor de tijdigheid van de betaling is de dag van verzending niet bepalend, maar de dag van bijschrijving op de hiervoor genoemde rekeningen van de Bundeskassen. Bij betalingsachterstand moeten er rentevergoedingen van 3% bovenop de respectieve discontokorting van de Deutsche Bundesbank worden betaald, waarbij de eerste van een

De voor elke rente-dag van deze maand geldende discontokorting is bepalend. Bovendien moeten de kopers in geval van verzuim de federale overheid alle andere aantoonbare verzuimschade en de aanmaningskosten vergoeden. Tot de overige aantoonbare verzuimschade behoort in het bijzonder ook het verschil tussen de eerder genoemde rente en een hogere rente voor leningen van de federale overheid ter dekking van zijn uitgaven.

De kopers onderwerpen zich met betrekking tot de in deze akte overgenomen betalingsverplichtingen aan de schuldeiser voor onmiddellijke executie uit deze akte op hun gehele vermogen.

Aan de rechthebbende moet te allen tijde een uitvoerbare afschrift van deze akte worden verstrekt, zonder bewijs van de feiten waarop de vervaldatum van de vordering afhankelijk is.

De notaris heeft gewezen op § 454 BGB. Deze bepaling wordt uitgesloten, zodat de wettelijke ontbindingsrechten voor de verkoper behouden blijven.

### **§ 7 Zekerheids-Hypothek / bankgarantie**

I. Ter waarborging van alle door deze overeenkomst gevestigde - ook voorwaardelijke - niet nagekomen betalingsvorderingen van de federale overheid, stelt de federale overheid op het gehele in alinea I vermelde onroerend goed een boekhypothek in van DM 10.000.000,- (in woorden: Duitse mark tien miljoen) die vanaf vandaag met 18% (achttien procent) jaarlijks rente moet worden belast. De federale overheid staat, met goedkeuring van de koper, de inschrijving van een dergelijke boekhypothek ten laste van het in § 1 alinea I genoemde onroerend goed en ten behoeve van de Duitse Bondsrepubliek (Federale Financiële Administratie), vertegenwoordigd door het Bundesvermögensamt Landau -hierna "Crediteur" genoemd-.

De Hypothek moet als volgt worden ingeschreven:

I. De Hypothek is vanaf vandaag met 18 procent per jaar rente belast. De rente dient elk jaar op de eerste dag van het volgende kalenderjaar achteraf te worden betaald.

2. De hypothek is opeisbaar.

Vanwege het hypotheekbedrag inclusief rente onderwerpt de Federale overheid zich aan de onmiddellijke gedwongen uitvoering op het belaste onroerend goed, op zodanige wijze dat de gedwongen uitvoering uit deze akte tegen de desbetreffende eigenaar van het onroerend goed toegestaan is. De Federale overheid verleent en vraagt **onherroepelijk** de inschrijving van deze onderwerpingclausule in het kadaster aan.

Alle kosten die voortvloeien uit de vestiging van de hypothek zijn voor rekening van de koper volgens 2a).

De Federale overheid is van plan, na ontvangst van het bewijs van wijziging van het kadaster met betrekking tot de in het situatieplan (bijlage 3) blauw gemarkeerde op te meten oppervlakten, de hypothek op de resterende deelgebieden van perceel Nr. 2885/16 te laten vervallen en deze hypothek alleen op de in het situatieplan (bijlage 3) blauw gemarkeerde oppervlakten te laten bestaan.

De hypothek wordt door de koper overgenomen voor 2a) als zakelijke aansprakelijkheid.

De federale overheid zal de hypothek op verzoek van de koper aan de volgens de onderstaande paragraaf II. zich voor de betalingsverplichtingen van de kopers borgstellende leidende Duitse zakenbank overdragen, zodra deze de in paragraaf II. beschreven borgstellingen volledig heeft ontvangen.



II. De koper verplicht zich tegenover de federale overheid, binnen veertien dagen na ontvangst van het kadaster bewijs van wijziging met betrekking tot de in het situatieplan (Bijlage 3) blauw gemarkeerde gebieden, de federale overheid de volgende zelfschuldnerige bankgaranties van een toonaangevende Duitse zakenbank te overhandigen ter waarborging van de resterende aankoop prijs van DM 4.095.040,-- en ter waarborging van de voorwaardelijke betalingsverplichting volgens artikel 11 lid III van deze overeenkomst ter hoogte van DM 5.817.440,--:

a) Bankgarantie van DM 2.175.040,-- plus de volgens artikel 6 lid II.b) en lid V. verschuldigde rente, evenals de kosten volgens § 767 lid 2 BGB ter waarborging van de betalingsverplichting volgens artikel 6 lid.

II.b). Bankgarantie over DM 1.920.000,-- plus rente en kosten volgens artikel 767 HGB voor de betalingsverplichting overeenkomstig artikel 6 lid III.,

c) Bankgarantie over DM 5.817.440,-- plus rente en kosten volgens artikel 767 BGB ter waarborging van de voorwaardelijke betalingsverplichting volgens artikel 11 lid III. Deze bankgarantie kan ook ingeroepen worden voor ontstaan van aanspraken van de Federale overheid uit andere contractuele schendingen.

De Federale overheid stemt nu al in met een eventuele verlaging van de borgstellingen tot de nog openstaande delen van de geborgde vorderingen. De hierboven genoemde borgstellingen onder de letters b) en c) mogen tijdelijk zijn; ze moeten echter minimaal geldig zijn voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de notariële akte van dit koopcontract.

#### **§ 8 overdracht van bezit**

I. Het bezit van de gebieden die in het situatieplan (Bijlage) blauw zijn gemarkeerd, evenals van alle verkochte hoofd-inrichtingsfaciliteiten van het totale koopobject (wegen inclusief straatverlichting met leidingen, regenwateropvangbekkens, afvoerleidingen, verwarmingsleidingen, waterleidingen en laagspanningsleidingen - elk tot aan de huis-aansluitingen) gaat met de datum van vandaag van de ondertekening van deze overeenkomst over op de koper.

II. Het bezit van het gebied dat in het situatieplan (Bijlage 5) rood is gemarkeerd, gaat pas over na de teruggave van dit gebied door de Nederlandse strijdkrachten aan de Federale overheid of na goedkeuring door de Nederlandse strijdkrachten voor de eigendomsoverdracht en na betaling van het op het deelgebied betrekking hebbende deel van de aankoop prijs aan de koper. Voor zover de Nederlandse strijdkrachten deel-teruggaven doen, gaat het bezit van de deelgebieden pas over na betaling van de op de desbetreffende deelgebieden betrekking hebbende delen van de aankoop prijs. De overdracht wordt schriftelijk gedocumenteerd.

III. Vanaf het moment van overdracht gaan alle gebruiksrechten evenals de privé- en openbare lasten over op de kopers. Vanaf dit moment zijn de kopers verantwoordelijk voor de overige openbare heffingen, vergoedingen en belastingen, het risico van toevallige verwoesting of verslechtering van het koopobject, de verkeersveiligheidsplicht en de plicht tot straatreiniging en strooien. De

Kopers is bekend dat de Federale overheid als zelfverzekeraar geen verzekering heeft afgesloten voor het in artikel 3 aangeduide koopobject.

#### **artikel 9 Nachzahlung wegen planungsbedingter höherwertiger Nutzungsmöglichkeiten**

I. Het koopobject is momenteel nog als speciaal gebied aangemerkt en valt niet onder de bouwplanning.

II. De bepaling van de aankoopprijs is gebaseerd op een gebruik als Algemeen Woongebied volgens artikel 4 BouwNVO met een grondoppervlaktegetal van 0,4 en een verdiepingsoppervlaktegetal van 1,2 volgens artikel 17 BouwNVO.

III. De kopers verplichten zich om in het geval van een nabetaling van de in dit koopcontract afgesproken aankoopprijs te zorgen, dat de gemeente in haar hoedanigheid als planverantwoordelijke binnen tien jaar na het sluiten van het contract een hogerwaardige gebruiksmogelijkheid opent dan vastgesteld in lid II, en dat de kopers dit hogerwaardige gebruik voor het verstrijken van de tienjaarsperiode realiseren, afwijkend van het in lid II onderliggende gebruik, bijvoorbeeld door waardeverhogende bouwkundige benutting (verdichtingsbouw) of door verkoop. Te betalen is het verschil tussen de aankoopprijs volgens artikel 6 van deze overeenkomst en de waarde van het perceel op het moment van de aanvraag van het betalingsbedrag door de Federale overheid. Het waardeverschil wordt in onderling overleg vastgesteld door de onafhankelijke Taxatiecommissie voor onroerend goed voor het gebied van de Stad Zweibrücken en de taxateur bij de Oberfinanzdirektion Koblenz.

Het betalingsbedrag is vier weken na de betalingsherinnering door de Federale overheid vervallen.

In geval van betalingsachterstand zijn de regelingen in artikel 6 lid V van deze overeenkomst van toepassing.

#### **artikel 10 Gewährleistung, Haftung**

I. Het in artikel 3 lid I aangeduide koopobject wordt verkocht in de staat waarin het zich op het moment van de notariële akte bevindt. Deze staat is de kopers bekend. Elke garantie voor zichtbare en onzichtbare materiële en juridische gebreken of ook verborgen gebreken, evenals de toepassing van de §§ 459 ff. BGB, worden met betrekking tot het koopobject uitgesloten.

II. De Federale overheid is niet aansprakelijk voor een bepaalde grootte, grensverloop, kwaliteit, geschiktheid en eigenschappen van het koopobject en de geschiktheid daarvan voor de doeleinden van de kopers of hun rechtsopvolgers.

III. Het Ingenieurbureau ASAL, Kaiserslautern, heeft het koopobject in opdracht van het Ministerie van Milieu van de deelstaat Rheinland-Pfalz onderzocht op eventuele aanwezige verontreinigingsgebieden. Hierbij werd vastgesteld dat er geen gevaren waarneembaar zijn en dat onderzoeken daarom niet nodig zijn.

De relevante protocollen van de Arbeidsgroep Conversieafval (KoAG) zijn bekend bij de kopers.

IV. De Federale overheid biedt in zoverre geen garantie voor een bepaalde eigenschap van het onroerend goed, de toelaatbaarheid van het door de kopers beoogde gebruik, de gebruiks- en bouw mogelijkheden evenals de kwaliteit van de bouwgrond. Vereiste vergunningen dienen door de kopers rechtstreeks op eigen kosten te worden verkregen.

V. De Federale overheid garandeert dat het onroerend goed in afdeling II en III van het kadaster vrij is van niet-overgenomen lasten en beperkingen, evenals van achterstallige openbare lasten en heffingen, tenzij in deze akte iets anders is bepaald.

VI. De Federale overheid verklaart dat er geen bouwlast is ingesteld en dat hem niets bekend is over het bestaan van dergelijke lasten.

### **§ 11 Parkettsanering**

I. De kopers zijn zich ervan bewust dat de parketvloeren van de woningen belast zijn met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

De federale overheid heeft de woningen steekproefsgewijs laten onderzoeken door het Milieu labor ARGUK in Oberursel. De onderzoeksresultaten van 21.04.1998 zijn aan de kopers overhandigd. De kopers zijn zich er ook van bewust dat een deel van de in de woningen aanwezige inbouwkasten eveneens belast kan zijn.

II. Het kostenpercentage van de federale overheid voor de parketrenovatie bedraagt DM 5.817.440,-- en is bij de bepaling van de aankoop prijs van DM 5.182.560,-- al volledig in aanmerking genomen.

Aan de kostenbijdrage van de federale overheid ligt een door de kopers beoogde volledige vervanging van alle parketvloeren in alle verkochte woningen ten grondslag.

Een verdere kostenbijdrage aan de parketrenovatie, evenals een aansprakelijkheid van de federale overheid voor eventueel aanwezige schadelijke stoffen en een kostenbijdrage van de federale overheid aan hun eventuele sanering, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

De kopers verplichten zich tegenover de Federale overheid om de parketvloeren van de woningen, die

a) binnen het in het situatieplan (Bijlage 5) blauw gemarkeerde gebied liggen, binnen een termijn van 2 jaar na de datum van de akte, b) binnen het in het situatieplan (Bijlage 5) rood gemarkeerde gebied liggen, binnen een termijn van 2 jaar na de overdracht van bezit volgens § 8 lid II, door een volledige vervanging van de parketvloeren te renoveren. In de onderlinge verhouding van de kopers neemt de koper voor 2a) de bovenstaande verplichtingen over.

III. De renovatie moet aan de Federale overheid worden aangetoond. Het bewijs wordt geleverd door een schriftelijke bevestiging van het specialistisch bedrijf dat is belast met de uitvoering van de renovatiemaatregelen. De Federale overheid behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de renovatiemaatregelen door middel van inspectie te controleren.

Als het bewijs niet kan worden geleverd voor het totale onroerend goed of delen daarvan, moet een bedrag van DM 242,--/qm niet gerenoveerde parketoppervlakte aan de Federale overheid worden bijbetaald.

Voor de in het situatieplan (Bijlage 5) in het rood gemarkeerde

Voor de Liegenschapsdelen bestaat de verplichting tot nabetaling ook in het geval dat en voor zover de Federale overheid of de Nederlandse strijdkrachten voor de overdracht van het bezit een parketrenovatie hebben uitgevoerd.

<sup>De nabetaling</sup> dient binnen zes weken na verzoek van de Federale overheid te geschieden. n.

In geval van betalingsachterstand zijn de regelingen in artikel 6, lid V van deze overeenkomst van toepassing.

## § 12 Buitenlandse ontsluiting

### I. AFVALWATERAFVOER/OPPERVLAKTEWATERAFVOER

A) Het onroerend goed is aangesloten op het openbare afvalwatersysteem en de openbare oppervlaktewaterafvoer. Het afvalwater wordt via de in het bijgevoegde situatieplan (Bijlage 6) in het rood gemarkeerde Sammelleidingen van de woonwijk geleid naar de in het blauw gemarkeerde Mengwaterverzamelleiding van de kazerne en verder naar de openbare hoofdverzamelaar.

De oppervlaktewateren worden eerst verzameld in de in het situatieplan (Bijlage 6) in het geel gemarkeerde regenwateropvangbekkens en vervolgens ook via de in het rood gemarkeerde Sammelleidingen, net als het afvalwater, afgevoerd.

De regenwateropvangbekkens hebben een beperkte opnamcapaciteit. Bij zware neerslag worden de oppervlaktewateren die niet in de regenwateropvangbekkens kunnen worden verzameld, via een overstort geleid naar de in het groen gemarkeerde Sammelleidingen voor oppervlaktewater en direct afgevoerd naar de Bautzenbach.

De verzamelleidingen lopen over de volgende derde eigendommen en zijn gedeeltelijk - als volgt - beveiligd door toestemmingsovereenkomsten en beperkte persoonlijke dienstbaarheden ten gunste van de federale overheid:

- Kadaster van Zweibrücken blad 7002, lfd.Nr. 207, Fl.Nr. 3135/1, Eigenaar: Stad Zweibrücken,  
Locatie/Wirtschaftsart: Verkeersoppervlakte

Soort van beveiliging: geen zakelijke beveiliging, geen toestemmingsovereenkomst,

- Kadaster van Zweibrücken blad-7005, 1fd.Nrn. 142 en 197, Fl.Nrn. 2852/16 en 3134/4, Eigenaar: Stad Zweibrücken,

Locatie/Wirtschaftsart: Bos-, verkeers-, landbouwoppervlakte,

is de beveiliging: recht op exploitatie van een rioleringsinstallatie; de uitoefening is overdraagbaar aan een derde. Toestemmingscontracten van 29-11-1963 en 4-5-1985,

- Kadaster van Zweibrücken blad 6780, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/15, Eigenaren:  
Eheleute Dr. Heidi Lambert-Lang en Dietrich Lang; Zweibrücken,

Locatie/Wirtschaftsart: Groenland,

Soort van beveiliging: geen zakelijke beveiliging, geen toestemmingsovereenkomst,

- Kadaster van Zweibrücken blad 4291, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/10, Eigenaar: Meneer  
Dietrich Lang, Zweibrücken, Locatie/Wirtschaftsart: Bouwperceel en Groenland,

Soort van zekerheid: geen zakelijke zekerheid, geen toestemmingsovereenkomst.

De bestaande toestemmingscontracten zijn de kopers bekend.

B.) De federale overheid draagt de in bijlage 6 rood en groen gemarkeerde Sammelleidingen, evenals de geel gemarkeerde regenwateropvangbekkens, over aan de kopers in een maatschap. Hiervoor draagt zij alle haar toekomende rechten uit de hierboven genoemde toestemmingscontracten - aan de kopers in de aangegeven participatieverhouding over. De federale overheid is niet aansprakelijk voor het bestaan van deze rechten.

De kopers streven de overdracht van de Sammelleidingen en de regenwateropvangbekkens aan de Stad Zweibrücken (Afvalbeheerbedrijven) aan in het kader van een ontwikkelingscontract.

Voor het leidingverloop op de percelen Fl.Nrn. 2652/10 en 2652/15 bestaat er met de eigenaren geen toestemmingsovereenkomst en ook geen zakelijk beveiligd leidingrecht. Dit zal de federale overheid opnieuw vestigen ten behoeve van de Stad Zweibrücken.

Alle overige kosten die samenhangen met het waarborgen van de afwateringszijde externe ontsluiting, met name de kosten met betrekking tot de overdracht van de Sammelleidingen aan de Stad Zweibrücken, evenals de zakelijke zekerheid van deze leidingen met betrekking tot de andere percelen, worden door de kopers gedragen, in hun onderlinge verhouding de koper naar 2a).

C.) De kopers verlenen de Federale overheid, zolang de Nederlandse strijdkrachten de woonwijk nog bewonen, een kosteloos medegebruiksrecht aan de in het situatieplan (Bijlage 6) rood en groen gemarkeerde afvoerleidingen en de geel gemarkeerde regenwateropvangbekkens. Ze verplichten zich om de leidingen en regenwateropvangbekkens in een functionele staat te houden, zodat een juiste afvoer van de afvalwateren gewaarborgd is.

D.) Er bestaat een toestemmingsovereenkomst voor het medegebruik van de verzamelleiding, die de woonwijk aan de zuidwestelijke perceelsgrens verlaat, ten gunste van de eigenaar van kadastraal nummer 2651, de heer Dr. Josef Ries, Dr. Albert Beckerstraat 14, 66482 Zweibrücken, van 16-12-1974 met aanvullende overeenkomsten van 28-09-1981, 1-10-1981, 16-08-1985, 19-08-1985 en 9-02-1996/ 13-02-1996.

De kopers treden in plaats van de Federale overheid in de voor hen bekende contractuele relatie.

## **II. DRINKWATervoorziening**

De woonwijk is aangesloten op de openbare drinkwatervoorziening. Het overdrachtpunt van de openbare hoofdleiding bevindt zich bij het waterpompstation in gebouw nr. 4241. De drinkwaterleiding die de woonwijk van water voorziet, loopt over het aangrenzende perceel van de studentenorganisatie Kaiserslautern.

Wat betreft het gezamenlijk gebruik van dit leidingsegment door de kopers wordt verwezen naar § 13 lid VIII. van deze overeenkomst.

## **III. STROOMVOORZIENING**

Het gehele Kreuzbergareal vormt een eenheid en is ontsloten door een 20-KV-ringleiding en transformatorstations nr. 4210 en 4238. De transformatorstations zijn reeds door de Federale overheid aan de Stad Zweibrücken verkocht.

Er wordt gestreefd naar een overdracht van de 20-KV Ringleiding aan de Stad Zweibrücken, alsook naar een zakelijke zekerheid van deze leiding ten behoeve van de Stad Zweibrücken.

Achtergrond hiervan is dat de 20-KV-ringleiding niet wordt mee verkocht. De kopers verplichten zich om in de "vereiste mate mee te werken aan de overdracht van de 20-KV-ringleiding aan de Stad Zweibrücken. In het bijzonder verplichten zij zich om de leidingroute op verzoek van de Federale overheid op een redelijke en gebruikelijke manier ten behoeve van de Stad Zweibrücken (Stadswerken) zakelijk te waarborgen.

Tot de zakelijke zekerheid is verleend, verlenen de kopers de Federale overheid en de Stad Zweibrücken (Stadswerken) de toegangrechten die nodig zijn voor de werking en het onderhoud van de transformatorstations en de 20-KV-ringleiding. Daarnaast verplichten de kopers zich om de gebouwen binnen de woonwijk, in overleg met de Stadswerken Zweibrücken, met meetinrichtingen in de benodigde omvang uit te rusten.

### **§ 13 Interne ontsluiting**

I. De kopers is bekend dat de gehele woonwijk intern momenteel privé is ontsloten. Dit betekent dat de afvoer-, verswater- en laagspanningsleidingen, evenals de voorzieningen voor verwarming en warmwatervoorziening en de wegen inclusief de straatverlichting, eigendom zijn van de federale overheid en niet openbaar zijn. De kopers hebben plannen ontvangen met betrekking tot het verloop van de leidingen. De federale overheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de overeenstemming van de plannen met het werkelijke leidingverloop.

## **II. Wegen**

De staat van de wegen, inclusief de straatverlichting, is bekend bij de kopers. Het Studentenwerk Kaiserslautern heeft van de federale overheid toestemming gekregen voor het gezamenlijk gebruik van de volgende wegen als toegang tot het studentenhuis:

- de Texasstraat van de Amerikastraat tot aan de aansluiting op de Virginiastraat,

- de Virginiastraat tot de zuidelijke grens van het koperperceel.

De kopers verplichten zich om dit gezamenlijk gebruik te dulden.

### **III. Afvalwaterafvoer**

Volgens de resultaten van een in 1997 uitgevoerde camera-inspectie bevinden de afvalwaterleidingen in het interieur van het onroerend goed zich in een werkende staat. Deze toestand is bekend bij de kopers.

Het Studentenwerk Kaiserslautern is door de Federale overheid tot het moment van de afkoppeling van de bundeseigen Schmutzwasserleitung toegestaan om de Schmutzwasserleitung mee te gebruiken, echter alleen voor zover de doorvoer van het afvalwater door de verantwoordelijke Bouwtoezicht of Waterautoriteit is goedgekeurd.

De kopers verplichten zich om deze medegebruik te dulden, totdat de afkoppeling heeft plaatsgevonden of de afvoerleidingen aan de afvalbeheerbedrijven zijn overgedragen.

### **IV. Oppervlakteafvoer**

De kopers zijn zich ervan bewust dat het systeem voor oppervlakteafvoer niet meer voldoet aan de standaard van het momenteel geldende waterrecht.

### **V. Drinkwatervoorziening**

De kopers zijn zich ervan bewust dat de drinkwaterleidingen die de woongebouwen van water voorzien, gedeeltelijk in de groenvoorzieningen lopen, zich in slechte staat bevinden en vernieuwd moeten worden.

### **VI. Stroomvoorziening**

De kopers is bekend dat de laagspanningsleidingen die de woongebouwen van stroom voorzien, gedeeltelijk door de groenvoorzieningen en door de kelderverdiepingen van enkele woongebouwen lopen.

### **VII. Verwarming en warmwatervoorziening**

De verwarming en warmwatervoorziening van de woonwijk wordt momenteel verzorgd door de op kolen gestookte verwarmingscentrale in gebouw nr. 4233.

De kopers is bekend dat de verwarmingscentrale na de laatste emissiebeschermingsmeting van TÜV Pfalz e.V. de emissiewaarden van TA Luft niet voldoet. In het bijzonder is de kopers het desbetreffende besluit van de arbeidsinspectie Neustadt a.d. Weinstraße van 27-10-1997 – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg – bekend.

De kopers verplichten zich om de verwarmingsinstallatie voort te zetten, de hen bekende voorwaarden van het besluit van 27.10.97 na te leven door ombouw naar gas-/oliebetrieb en een zorgvuldige voorziening van de woningen, die aan de Nederlandse strijdkrachten zijn overgedragen tot hun teruggave door de Nederlandse strijdkrachten, te waarborgen tegen redelijke, plaatselijke voorwaarden.

In het interne verband tussen de kopers neemt koper 2b deze verplichting op zich. ).

In ruil daarvoor verplicht koper 2a) zich om de economische haalbaarheid van de verwarmingsinstallatie in gebouw nr. 4233 te waarborgen, de warmtevoorziening van alle met verkochte woongebouwen via de verwarmingsinstallatie (geb. 4233) te garanderen en in het geval van doorverkoop deze verplichting tot exclusieve afname van warmte uit de verwarmingsinstallatie (geb. 4233) aan de koper door te geven en ook latere rechtsopvolgers dienovereenkomstig te verplichten.

**VIII.** Op het aangrenzende perceel Fl.Nr. 2885/12, gebouw- en vrij terrein, Virginiastraat 14, 16 en 18, is ten behoeve van de Duitse Bondsrepubliek (Federale Financiële Administratie) een beperkte persoonlijke erfdienstbaarheid ingesteld ter waarborging van leidingsrechten (elektriciteit, water, verwarming, straatverlichting).

De Federale overheid zal op verzoek van de kopers de herbevestiging van deze rechten ten gunste van de kopers eisen.

Hij draagt verder alle rechten die voortvloeien uit het KOOPVERDRAG met de studentenorganisatie over aan de kopers. De relevante contractuele Regelingen zijn de kopers bekend.

**IX.**  
**telecommunicatiekabel**

De kopers zijn zich ervan bewust dat er aan de westelijke perceelsgrens, achter het Woongebouwen Virginiastraat 8-12, een telecommunicatiekabel is aangelegd voor de voorziening van de studentenhuisvesting.

De kopers dulden het voortbestaan van de telecommunicatiekabel, waarvan het verloop in het situatieplan (Bijlage 7) in het rood is gemarkeerd.

**§ 14 Verplichtingen van de kopers**

I. De kopers verplichten zich om een behoorlijke ontwikkeling van de Liegenschapdelen, die zijn overgedragen aan de Nederlandse strijdkrachten, te waarborgen. In de onderlinge verhouding van de kopers neemt de koper onder 2a) de hiermee samenhangende kosten op zich. De waarborging geschiedt bij voorkeur door de overdracht van de inrichtingsfaciliteiten, wegen en hoofdleidingsnetten aan de Stad Zweibrücken in het kader van een ontwikkelingscontract. Hierbij dienen de kopers ervoor te zorgen dat de Nederlandse strijdkrachten na de toewijzing van de wegen voor het openbaar verkeer voldoende parkeerplaatsen kosteloos ter beschikking worden gesteld.

II. Tot de openbare toewijzing van de wegen, verleent de koper onder 2a) de Federale overheid evenals de Nederlandse strijdkrachten en hun bezoekers een recht van medegebruik aan de wegen binnen de woonwijk, en stelt hij de Nederlandse strijdkrachten parkeerplaatsen in de huidige omvang kosteloos ter beschikking.

Er wordt afgezien van een zakelijke zekerheid.



De koper onder 2a) verplicht zich om de straatoppervlakken binnen de aan de Nederlandse strijdkrachten ter beschikking gestelde Liegenschapidelen verkeersveilig te maken.

III. Voor zover een integratie van de ontsluiting systemen in het openbare netwerk niet tot stand komt, verplichten de kopers zich om een goede ver- en afvalverwerking voor de Nederlandse strijdkrachten te waarborgen en indien nodig met name nieuwe drinkwaterleidingen aan te leggen. In de onderlinge verhouding van de kopers neemt de koper onder 2a) de hiermee samenhangende kosten op zich.

IV. De kopers verplichten zich om bouwmaatregelen die het ter beschikking gestelde gebied raken of de woonwaarde daarvan kunnen beïnvloeden, evenals de tijdsplanning van deze bouwmaatregelen, tijdig aan het Federale Vermogensbureau Landau en de Liegenschapideling van de Nederlandse strijdkrachten "DGW &T, Directie Duitsland, Kastanienweg 3, 27404 Zeven" te melden, zodat zij passend op de bouwmaatregelen kunnen reageren.

V. In het geval van de doorverkoop van perceelonderdelen aan een derde, dient deze op dezelfde wijze te worden verplicht.

De kopers verplichten zich, voor de ordelijke ontwikkeling van het aan de Nederlandse strijdkrachten overgedragen gebied, op verzoek van de Federale overheid een zakelijke zekerheid voor de ver- en afvalwaterinrichtingen te regelen.

#### **§ 15 Gezamenlijke schuldenaar**

Voor alle verplichtingen die in dit contract tegenover de Federale overheid zijn aangegaan, zijn de kopers aansprakelijk als gezamenlijke schuldenaar volgens 2 a) en 2 b).

#### **§ 16 Overdrachten**

De contractpartijen zijn het erover eens dat de overdrachten in twee of meer aanvullende akten moeten worden verklaard.

De opdrachtbevestiging met betrekking tot het in het situatieplan (Bijlage 5) blauw gemarkeerde deelgebied wordt pas verklaard wanneer de metingen zijn uitgevoerd en de wijzigingen door het indienen van de wijzigingsbewijzen voorhanden zijn, evenals de bankgaranties overeenkomstig § 7 lid II aan de Federale overheid zijn overgedragen. De opdrachtbevestiging met betrekking tot het in het situatieplan (Bijlage 5) rood gemarkeerde deelgebied wordt pas verklaard wanneer de metingen zijn uitgevoerd, de wijzigingen door het indienen van het wijzigingsbewijs voorhanden zijn, de Nederlandse strijdkrachten het op te geven gebied aan de Federale overheid hebben teruggegeven of hebben ingestemd met een eigendomsoverdracht en het daarop betrekking hebbende deel van de aankoopprijs overeenkomstig § 6 lid III is betaald.

#### **§ 17 opdrachtbevestigingen**

Ter waarborging van de aanspraak op opheffing en eigendomsoverdracht wordt ten laste van het in § I lid I aangeduide onroerend goed de inschrijving van een opheffingsvoorrecht ten gunste van de kopers 2a) en 2b) voor inschrijving in het kadaster goedgekeurd en aangevraagd.

De betrokkenen verlenen goedkeuring en vragen de verwijdering van deze aantekeningen.

a) op het in het contract genoemde onroerend goed met de inschrijving van de eigendomsoverdracht, indien er geen tussentijdse inschrijvingen zijn gedaan, tenzij de koper heeft ingestemd,

b) op het volgens artikel 3, lid II niet verkocht deel van het onder artikel 1 genoemde onroerend goed met de uitvoering van het wijzigingsbewijs in het kadaster. Voor het bewijs welk perceel niet is verkocht, is een bevestiging met het zegel van de fungerende notaris voldoende.

#### **§ 18 Onroerende zaakbelasting, onroerend goed heffingen, aanleg- en aansluitbijdragen e**

Alle tot de dag van de akte bij de Federale overheid aangevraagde aansluitings-, aanlieger- en uitbreidingsbijdragen volgens het Bouwwetboek, de Gemeentelijke Heffingswet en de Plaatselijke Verordening zijn betaald en in de aankoopprijs inbegrepen.

De vanaf de dag van de akte aangevraagde bijdragen komen, ongeacht het tijdstip van hun vaststelling en de ontvanger van de verzending, ten laste van de kopers.

#### **§ 19 Overdrachtsbelasting**

I. De kosten en vergoedingen die verband houden met deze koopovereenkomst en de uitvoering daarvan bij notaris, rechtbank en overheidsinstanties, evenals de overdrachtsbelasting, komen voor rekening van de koper volgens 2a).

II. en voor de goedkeuring of bevestiging door een contractpartij komen ten laste van die partij. n.  
Kosten

#### **§ 20 Vollzugstätigkeit van de notaris**

I. De notaris wordt belast met het aanvragen en in ontvangst nemen van de goedkeuringen of negatieve attesten die nodig zijn voor de werking van het contract of de uitvoering ervan. Deze zijn voor alle betrokkenen van kracht bij hun ontvangst door de zittende notaris of de bewaarder van deze akte.

De notaris zorgt voor de onmiddellijke informatie aan de betrokkenen.

II. Alle inschrijvingen in het kadaster mogen alleen plaatsvinden op basis van de aanvragen van de zittende notaris. Deze is ook gemachtigd om, met vrijstelling van de beperking van § 181 BGB, voor de betrokkenen aanvragen afzonderlijk en beperkt in te dienen, evenals deze op dezelfde manier weer in te trekken en deze akte aan te vullen of te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk zou zijn om de gewenste inschrijving in het kadaster te bewerkstelligen en de wezenlijke onderdelen van het koopcontract niet worden aangetast.

III. De contractpartijen doen afstand van hun eigen recht op aanvraag.

IV: De notaris is niet gemachtigd om overheidsvergunningen onder voorwaarden en bepalingen en besluiten, waarbij een overheidsvergunning wordt geweigerd of een voorkeursrecht wordt uitgeoefend, in ontvangst te nemen. Deze besluiten moeten aan de betrokkenen zelf worden bezorgd; een afschrift wordt aan de notaris verzocht.

#### **§ 21 Deel nietigheidclausule**

Als een bepaling van deze overeenkomst ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst ongewijzigd.

In de plaats van een ongeldige of ongeldig geworden bepaling zal een wettelijke bepaling of, indien er geen wettelijke bepaling is, een regeling die overeenkomt met de strekking van deze overeenkomst in werking treden.

#### **§ 22 Volledigheid van de akte**

Er zijn geen verdere afspraken gemaakt.

#### **§ 23 Schriftelijke vorm**

Afspraken die later aan dit contract worden toegevoegd, vereisen voor hun geldigheid een schriftelijke vorm, tenzij er een akteplicht bestaat.

#### **§ 24 Instructies door de notaris**

De betrokken partijen zijn geïnformeerd dat:

I. deze overeenkomst, voor zover de Wet op het grondverkeer of het Bouwwetboek van toepassing zijn, pas van kracht wordt bij het verlenen van een overeenkomstige vergunning en verder alleen door de Federale overheid kan worden uitgevoerd, indien een eventueel vereiste vergunning volgens het Bouwwetboek aanwezig is en een wettelijk voorkeursrecht niet wordt uitgeoefend;

II. alle rechtshandelingen waarvan de sluiting en het bestaan van deze overeenkomst afhankelijk moeten zijn, overeenkomstig artikel 313 HGB moeten worden vastgelegd; anders is deze overeenkomst nietig;

III. het eigendom pas overgaat op de kopers met de inschrijving in het kadaster en hiervoor de fiscale goedkeuringsverklaring en de vereiste vergunningen of negatieve verklaringen aanwezig moeten zijn;

IV. de Federale overheid en de Kopers als hoofdelijk schuldenaars voor de belastingen met betrekking tot het onroerend goed en de Overdrachtsbelasting, evenals de Notaris- en gerechtskosten, zijn aansprakelijk, met dien verstande dat de Federale overheid slechts aansprakelijk is voor zover hem geen kostenvrijstelling of vermindering bij wet is verleend;

V. de notaris heeft wel het kadaster, maar niet het onroerend goed kadaster en het lastenregister ingezien, en de kadastraanduiding geeft geen informatie over de toegestane gebruiksoort.

VI. de notaris heeft geen fiscale en economische advisering overgenomen.

#### **§ 25 Anlagen**

Voor zover in deze akte naar bijlagen wordt verwezen, maken deze onderdeel uit van deze overeenkomst.

#### **§ 26 Bevoegdheid van de rechtbank**

De bevoegde rechtbank voor alle rechtsgeschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is Landau in de Pfalz.

#### **§ 27 Afleveringen**

I. Van deze overeenkomst ontvangen:

de federale overheid 1 exemplaar en 3 gewaarmerkte afschriften, de kopers elk 1 exemplaar en gewaarmerkt afschrift, het kadaster Zweibrücken 1 exemplaar, het Finanzamt Zweibrücken grondbelastingkantoor 2 afschriften en de taxatiecommissie 1 afschrift.

II. De kadastrale kennisgevingen worden door de federale overheid in drievoudige exemplaren en door de kopers in enkelvoudige exemplaren aangevraagd.

Ten slotte verklaarden de aanwezigen:

Bij afsluitende ondervraging van de huidige notaris verklaren alle betrokkenen uitdrukkelijk dat zij aan de bovenstaande contracttekst, welke door de betrokkenen in lange voorafgaande onderhandelingen in detail is uitgewerkt en door hun juridische en fiscale adviseurs is goedgekeurd, geen verdere wijzigingen willen aanbrengen. Zij staan veeleer op de authentieke vastlegging in de voorgaande vorm.



**- Uittreksel: Koopverdrag Duitse Bondsrepubliek en Land Rheinland-Pfalz  
(studentenorganisatie Kaiserslautern) van 15.08.1996.**

**artikel 6 Ver- en Afvalwaterleidingen/-installaties, Wegen  
Gestattings- en Medegebruiksrechten**

I. De voorziening van de gehele Kreuzberg - woonwijk met warmte, water en elektriciteit, evenals de afvalwaterafvoer, gebeurt via een door de federale overheid eigendom zijnde **leidingennetwerk, dat een eenheid vormt**. Verder zijn de wegen van de Kreuzberg-woonwijk, inclusief de straatverlichting, eigendom van de federale overheid. (... )

II. In het in artikel 2 lid I aangeduide koopperceel verlopen voorzieningsleidingen voor water, elektriciteit, stadsverwarming en straatverlichting, die verder nodig zijn voor de voorziening van de door de federale overheid eigendom zijnde Kreuzberg - woonwijk. Daarnaast bevindt zich op het koopperceel een waterpompstation (4241), dat verder nodig is voor de voorziening van de Kreuzberg - woonwijk.

De loop van de leidingen en de locatie van het waterpompstation zijn in de als bijlagen 2 a (waterleidingen/-pompstation), 2 b (stroom), 2 c (straatverlichting) en 2 d (warmte) bij deze akte opgenomen situatietekeningen, die aan de contractpartijen ter inzage zijn voorgelegd en door hen zijn goedgekeurd, telkens in het rood gemarkeerd. De situatietekeningen maken deel uit van de huidige overeenkomst. (... )

VII. De koper verplicht zich om de voortzetting van de op het koopperceel aanwezige federale warmtevoorzieningen, water- en elektriciteitsleidingen, straatverlichting en het waterpompstation toe te staan, zolang dit nodig is voor de voorziening - ook van individuele gebouwen - van de Kreuzberg-woonwijk.

Ter waarborging van dit gebruiksrecht vestigt de koper een beperkte persoonlijke erfdienstbaarheid ten behoeve van de Duitse Bondsrepubliek (Federale Financiële Administratie) met de volgende inhoud:

*"Een overdraagbaar recht aan derden voor de exploitatie, het onderhoud en de vernieuwing van ondergrondse water- en elektriciteitsleidingen (leidingsrechten), voor de exploitatie van straatverlichting en voor de exploitatie van ondergrondse verwarmingsleidingen die door gebouw nr. 4200 lopen, ten behoeve van de Duitse Bondsrepubliek mag, na voorafgaand overleg met de koper - met uitzondering van noodgevallen - door haar gemachtigden het perceel betreden en alle noodzakelijke handelingen op het perceel verrichten die vereist zijn voor de uitoefening van dit recht. Dit recht omvat de verplichting voor de desbetreffende eigenaar van het belaste perceel om alle handelingen te vermijden die de uitoefening ervan kunnen belemmeren."*

De Federale overheid vraagt en de koper verleent goedkeuring voor de inschrijving van dit beperkte persoonlijke recht in het kadaster.

De inschrijving zal pas plaatsvinden na ontvangst van de bewijsstukken van de wijzigingen en de nieuwe perceelsbenamingen.

De inschrijving van de rechten geschiedt kosteloos.

VIII. De koper verplicht zich bovendien, op verzoek van de federale overheid, de hierboven in lid VII genoemde rechten ook kosteloos opnieuw te vestigen ten behoeve van een door de federale overheid aangewezen derde en deze zakelijk te waarborgen.

Contact Bundesarchiv Koblenz  
(Hoofddienststelle) Potsdamer  
Straße 1 56075 Koblenz

## Afdelingen

Koblenz is de locatie van Afdeling B. Deze is verantwoordelijk voor de centrale civiele staatsarchiefstukken van de Duitse Bondsrepubliek sinds 1949, evenals voor de westelijke bezettingszones.